모기지보증규정

제정 2013. 8. 27
개정 2013. 9. 30
개정 2015. 5. 6
개정 2015. 6.30(개폐정리)
개정 2016. 8.10(개폐정리)
개정 2017. 1.25
개정 2017.11.27
개정 2018. 1.19
개정 2018. 3.29
개정 2018. 7.23
개정 2018. 7.30
개정 2018.12.21
개정 2020. 6.26
개정 2020. 9. 9(개폐정리)
개정 2020. 12.21
개정 2021. 6.25
개정 2021. 9. 1(개폐정리)
개정 2024. 7.26
개정 2024. 11.22
개정 2025. 12.26

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 모기지대출금의 원리금 상환을 책임지는 모기지보증에 관한 업무기준 및 절차에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①모기지보증에 관련된 보증심사, 보증서발급 및 보증해지

등의 보증업무에 관하여 관계법령과 정관에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 이 규정에서 정하는 바에 따르고 이 규정에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 세칙으로 정한다.

②이 규정과 세칙에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 「보증규정」 및 동 시행세칙을 준용한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “모기지대출금”이란 공사가 발급한 모기지보증을 담보로 보증신청인이 금융기관으로부터 대출받는 자금을 말한다.<개정 2013.9.30.><개폐정리 2015. 6.30><개정 2024.7.26.>
2. “주택사업금융보증”이란 프로젝트파이낸싱 대출자금, 주택건설사업부지 매입자금, 기금 건설자금 등 주택건설사업에서 발생하는 미래의 현금수입을 주요 상환재원으로 하는 주택건설사업 지원 금융에 대한 보증을 말한다.
3. “후분양대출보증”이란 건설중인 미분양주택을 후분양하는 조건으로 대출금을 조달하는 경우 공사가 그 원리금 상환을 책임지는 보증을 말한다. <개폐정리 2015. 6.30>
4. “전세보증금반환보증”이란 전세계약을 체결한 임대인이 임차인에게 반환하여야 할 전세보증금 지급의무를 공사가 책임지는 ‘주택사업자용 전세보증금반환보증’을 말한다.<개폐정리 2015. 6.30>
5. “보증의 취소”란 보증채무가 성립하지 않음으로 인하여 또는 보증채무는 성립하였으나 법률상의 하자 등으로 인하여 보증의 효력을 소급하여 무효로 하는 것을 말한다.
6. “보증의 해지”란 보증채무가 성립한 후 보증의 일부 또는 전부의 효력을 장래에 대하여 소멸시키는 것을 말한다.
7. <신설 2015. 5. 6><삭제 2018. 7.30>
8. “CR리츠”란 부동산투자회사법 제2조제1호제다목에 따른 기업구조조정 부동산투자회사를 말한다.<신설 2024.7.26>
9. “CR리츠 미분양주택 매입사업”이란 CR리츠가 준공 후 미분양주택을 매입하여 임대·운영하는 사업을 말한다.<신설 2024.7.26>

제4조(보증원칙) 공사는 보증신청인의 신용정보, 자금용도의 적정성 등을 공정·성실하게 평가하여 보증함이 적절하다고 인정되는 경우에 한하여 적정금액을 보증한다.<개폐정리 2015. 6.30>

제5조(보증의 금지) 보증신청인 또는 제20조에 따른 연대보증인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 보증을 금지한다.

1.「보증규정」 제8조제1항 각 호의 어느 하나의 사유가 있는 경우
2.「보증규정」 제9조제1항 제1호 내지 제6호의 어느 하나의 사유가 있는 경우
3. 그 밖에 세칙으로 따로 정하는 경우

제6조(비상임이사 등에 대한 보증) 상법 제398조 각호에 해당하는 자가 대표자, 경영실권자 또는 최다주식보유자인 보증신청인에 대한 보증은 이사회의 의결을 받아야 한다.<개폐정리 2015. 6.30><개정 2018. 3.29>

제7조(보증한도) ①보증대상주택별 보증한도는 주택의 감정가액의 60%이내에서 세칙으로 정하는 바에 따른다. 다만,「민간임대주택에관한특별법」에 따라 주택임대사업을 시행하는 보증신청인이 공사 PF보증을 받아 대출받은 주택사업금융 대출원리금을 대환하고자 보증을 신청하는 경우에는 주택의 감정가액을 적용하지 않고 세칙이 정하는 바에 따른다.<개정 2013.9.30., 2017.11.27.><단서신설 2015. 5. 6><개폐정리 2015. 6.30>

②사업자별 보증한도는 세칙으로 정하는 바에 따른다.

③ 제1항에도 불구하고 CR리츠 미분양주택 매입사업의 경우에는 보증대상주택의 보증한도를 주택 감정가액의 70% 이내로 적용할 수 있다. <신설 2024.11.22.>

④ 제3항에 따른 보증한도 적용기준은 세칙으로 정한다. <신설 2024.11.22.>

제8조(보증약관) 보증신청인인 주채무자가 주택사업과 관련한 모기지대출금의 원리금을 상환기일에 상환하지 못하는 등의 경우에 공사가 부담하여야 할 보증채무의 범위와 이행방법 등을 명확히 하고, 그와 관련된 보증채권자의 권리·의무 등을 명시함으로써 보증채무를 원활히 이행하기 위하여 보증약관을 둔다.<개폐정리 2015. 6.30>

제2장 보증의 내용

제9조(보증대상) ①보증의 대상은 모기지대출금으로 한다.

②보증의 대상이 되는 주택은 세칙으로 정한다.

제10조(보증책임) 공사는 주채무자가 모기지대출금의 원리금을 상환기일에 상환하지 못하는 경우에 보증약관에서 정한 바에 따라 그 원리금의 상환 책임을 부담한다.<개폐정리 2015. 6.30>

제11조(보증채권자) ①보증채권자는 모기지보증을 담보로 주채무자에게 모기지 자금을 대출하는 금융기관으로 한다.
②제1항의 금융기관은 세칙으로 정한다.

제12조(주채무자) ①주채무자는 「주택법」제4조에 따라 등록한 주택건설사업자 또는「민간임대주택에관한특별법」제5조에 따라 등록한 임대사업자로서 모기지보증을 담보로 금융기관으로부터 대출받고자 하는 보증신청인으로 한다.<개폐정리 2016. 8.10><개정 2017.11.27.>
② 보증신청인이 CR리츠인 경우 제1항의 요건을 적용하지 아니한다.<신설 2024.7.26.>

제13조(보증금액) ①보증금액은 제7조의 보증한도 이내에서 보증채권자가 실행하는 모기지자금 대출원금으로 한다.
②보증금액과 관련한 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.

제14조(보증기간) 보증기간은 보증서발급일로부터 보증부대출금의 최종상환기일까지로 한다.

제3장 보증절차 및 심사

제15조(보증의 신청 등) ①보증상담 및 보증신청 등에 대한 업무의 처리는 주택사업금융보증을 담당하는 관할영업점이 수행한다. 다만, 따로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개폐정리 2020. 9. 9>
②공사는 보증신청인이 보증을 신청할 경우에 세칙에서 정하는 바에 따라 보증신청서 및 그에 관련된 서류를 받아야 한다.<개폐정리 2015. 6.30>

제16조(신용조사) ①공사는 보증신청인에 대하여 채무불이행 및 조세체납 등의

신용정보를 확인하여야 한다.<개폐정리 2015. 6.30>
②제1항의 신용조사에 관한 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.

제17조(보증의 심사) ①공사가 보증신청을 접수한 때에는 다음 각 호의 사항을 심사하여야 한다.<개폐정리 2015. 6.30>
1. 보증대상, 보증금액, 보증기간, 보증한도 등 보증신청내용의 적정성 여부
2. 보증채권자와 주채무자 간의 대출조건 확인
3. 보증신청인 및 연대보증인이 제5조의 보증금지에 해당하는지 여부
②제1항에 따른 보증심사의 구체적인 내용 및 운용방법 등은 세칙으로 정한다.

제18조(보증의 승인) 보증은 제17조에 따라 보증심사를 한 후에 그 승인 여부를 결정한다. 이 경우 보증승인에 관한 기준·절차 등 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.

제19조(보증채무약정 및 담보취득) ①보증서를 발급할 경우에는 보증신청인 및 연대보증인과 보증채무약정을 체결하고 필요한 담보를 취득하여야 한다.
②제1항에 따른 보증채무약정 및 담보취득 등과 관련한 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.
③담보의 취득 및 관리 등과 관련하여 이 규정 및 세칙이 따로 정하지 아니한 사항에 대하여는 「담보규정」을 준용한다.

제20조(연대보증) ①보증신청인이 법인인 경우에는 주채무에 대하여 경영실권자 또는 최다주식보유자를 개인연대보증하게 하여야 한다. 다만, 보증신청인이 공공기관이거나 신용도가 우수한 경우 등 세칙이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
②연대보증의 교체방법에 관한 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.

제21조(보증서의 발급) ①보증서의 발급에 필요한 요건을 갖춘 경우에는 보증서를 발급하여야 한다.
②보증서 발급시 필요한 경우에는 특약 및 조건을 부여할 수 있다.
③보증서의 발급 및 작성방법과 보증서의 분실 등으로 인한 재발급 등에 관한 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.

제4장 보증조건의 변경 및 해지 등

제22조(보증조건의 변경) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보증조건을 변경하는 경우에는 종전의 보증을 취소 또는 해지하고 신규보증서로 교체 또는 추가 발급한다.

1. 보증채권자
2. 주채무자
3. 보증금액
4. <삭제 2018.12.21.>

②변경내용이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 종전 보증서의 기재사항을 변경할 수 있다.

1. 보증기간의 연장 <신설 2018.12.21.>
2. 특약사항 내용
3. 기타 경미한 사항

③제1항 및 제2항에 따른 보증조건의 변경방법 등에 관한 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.

제23조(보증의 취소) 보증서 발급 후 보증채무가 성립하기 전에 보증의 취소를 신청하는 경우 등 세칙이 정하는 경우에는 이를 취소할 수 있다. 이 경우 보증의 취소와 관련한 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.

제24조(보증의 해지) ①주채무가 소멸한 경우 등 세칙이 정하는 해지사유가 발생한 경우에는 보증을 해지하여야 한다. 이 경우 보증의 해지와 관련한 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.

②보증채무의 일부에 대하여 보증해지 사유가 발생한 경우에는 그에 해당하는 보증의 일부를 해지할 수 있다.

제5장 보증료 및 사후관리 등

제25조(보증료 등) ①보증서를 발급하는 때에는 보증서 발급과 동시에 보증료 전액을 현금(은행 또는 체신관서가 발행한 자기앞수표를 포함한다)으로 받아야 한다. 다만, 보증기간이 장기인 경우에는 세칙으로 정하는 바에 따라 보증료를 분할하여 받을 수 있다.

②보증료율은 '별표'와 같다. 다만, 보증신청 대상사업이 민간임대주택에 관한 특별법 제2조제4호에 따른 공공지원민간임대주택사업인 경우에는 보증료율을 10% 할인한다.<단서신설 2015. 5. 6><개정 2018. 7.23>
③보증료 등의 산정방법, 분할납부 등과 관련한 구체적인 사항은 세칙으로 정한다.

제26조(사후관리) 보증서를 발급한 때에는 보증부대출 실행(대환) 확인, 보증기한 관리, 보증해지 관리 등 업무를 세칙이 정하는 바에 따라 처리하여야 한다.

제26조의2(공공지원민간임대주택사업에 대한 일시적자금지원)「민간임대주택에관한특별법」제2조제4호의 공공지원민간임대주택 사업으로서, 일시적 유동성 부족이 발생하였으나 향후 정상적인 사업진행 및 자금회수가 가능하다고 판단되는 경우에는 심사위원회 승인을 거쳐 대출이자 등을 공사의 자금으로 지원할 수 있다.<개폐정리 2015. 6.30><개정 2018. 7.30>
[본조신설 2015. 5. 6]

제6장 보칙

제27조(정보처리시스템에 의한 보증취급) 보증취급에 관한 사무는 그 전부 또는 일부를 「전자문서 및 전자거래기본법」제2조제2호의 규정에 따라 정보처리시스템에 의하여 처리할 수 있다.

제28조(업무의 위탁) 보증취급에 관한 사무의 전부 또는 일부를 금융기관 및 전문기관 등에 위탁할 수 있다. 이 경우 위탁사무와 관련한 구체적인 사항은 별도로 정하는 바에 따른다..<개폐정리 2020. 9. 9>

제29조(상품브랜드명 사용) 고객이 쉽게 인지하고 이용할 수 있는 상품브랜드명을 설정하여 마케팅 및 홍보활동에 활용할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2013년 8월 28일부터 시행한다. 다만, 제25조의 보증료율에 대한 국토교통부장관의 승인이 시행일 이후인 경우에는 그 승인일 다음날부터 시행한다.

제2조(다른 사규의 개정) ①「이사회규정」 '별표'에 다음의 사항을 신설한다.

구 분	규 정 명
영 업	모기지보증규정

②「사규관리규정」 '별표' 사규분류표에 다음의 사항을 신설한다.

편별	분류	사규번호	사 규 명	소관부서
제9편	영업	9-00	모기지보증규정	영업기획실

③「실무위원회규정」 제4조제2호의 대상규정에 "모기지보증규정"을 추가한다.

부 칙 〈2013.9.30〉

이 규정은 2013년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙<2015. 5. 6>

이 규정은 2015년 5월 7일부터 시행한다. 다만, 제25조의 개정 규정은 국토교통부장관의 승인일 다음날부터 시행한다.

부 칙 〈2015. 6.30〉

이 규정은 2015년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈2016. 8.10〉

이 규정은 2016년 8월 12일부터 시행한다.

부 칙<2017.1.25.>

이 규정은 국토교통부장관의 승인일 다음날부터 시행한다.

부 칙<2017.11.27.>

이 규정은 2017년 11월 28일부터 시행한다.

부　　칙<2018. 1.19>

이 규정은 2018년 2월 2일부터 시행한다. 다만, 국토교통부장관의 승인일이 2018년 2월 1일 이후인 경우에는 승인일 다음날부터 시행한다.

부　　칙<2018. 3.29>

이 규정은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

부　　칙<2018. 7.23>

이 규정은 국토교통부장관의 승인일 다음날부터 시행한다.

부칙<2018. 7.30>

이 규정은 2018년 7월 31일부터 시행한다.

부　칙<2018.12.21>

제1조(시행일) 이 규정은 2018년 12월 24일부터 시행한다.

제2조(다른 사규의 개정) 임대주택매입자금보증 제20조제1항제4호를 삭제하고, 제2항제1호로 이기한다. 현행 제2항제1호, 제2호는 제2호와 제3호로 한다.

부칙<2020. 6.26>

제1조(시행일) 이 규정은 국토교통부장관의 승인일 다음날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 개정규정은 이 규정 시행일 이전에 발급된 보증의 취소(해지) 후 재발급하는 경우에는 적용하지 아니한다.

부칙<2020. 9. 9>

이 규정은 2020년 9월 10일부터 시행한다.

부칙<2020. 12.21>

제1조(시행일) 이 규정은 국토교통부장관의 승인일 다음날부터 시행한다.

제2조(보증료 등에 관한 경과조치) 이 규정 시행일 이전에 보증을 발급받은 자가 보증 취소(해지) 후 재신청하는 경우에는 종전의 관련 규정에 따른다.

부칙<2021. 6. 25>

이 규정은 2021년 7월 1일부터 시행한다. 다만, 제25조 관련 별표의 보증료율에 대한 국토교통부장관의 승인일이 7월 1일 이후인 경우에는 승인일 다음 날부터 시행한다.

부칙<2021. 9. 1>

이 규정은 2021년 9월 2일부터 시행한다.

부칙<2024. 7. 26>

제1조(시행일) 이 규정은 2024년 7월 31일부터 시행한다.

제2조(적용례) ① 제3조제8호 및 제9호, 제12조제2항은 2026년 12월 31일까지 리츠를 등록하고 미분양주택을 매입한 CR리츠 미분양주택 매입사업에 한시적으로 적용한다.<개정 2025.12.26>

② 이 개정규정은 시행일 이후 신규 보증신청 건부터 적용한다.

부칙<2024. 11. 22>

제1조(시행일) 이 규정은 2024년 11월 29일부터 시행한다.

제2조(적용례) ① 이 개정규정은 2026년 12월 31일까지 리츠를 등록하고 미분양주택을 매입한 CR리츠에 한하여 적용한다.<개정 2025.12.26>

② 이 개정규정은 시행일 이후 신규 보증신청 건부터 적용한다.

1.

부칙<2025. 12. 26>

이 규정은 2025년 12월 31일부터 시행한다.

[별표] (제25조 관련)<개정 2017.1.25., 2018. 1.19, 2018. 7.23, 2020. 6.26, 2020. 12.21, 2021.6.25.><신설 2017.1.25.><개폐정리 2021.9.1.>

보 증 료 율

가. 신용등급별 보증료율

「신용평가규정」에 따른 신용등급	보증료율
A- 이상	연 0.159%
BBB- 이상	연 0.241%
B- 이상	연 0.388%
CC 이상	연 0.632%
C 이하	연 0.822%

※ 코로나19극복 지원 등 서민주거안정지원을 위해 신용등급별 보증료율에서 2021년 12월 31일 까지 한시적으로 0.012%p 차감하여 적용한다.

나. <삭제 2018. 7.23>